

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2021-재무-01

분 야 세무업무

제 목 부가가치세 매입세액 공제의 면밀한 분류 필요

소 관 본 부 경영관리본부, 부산경남지역본부, 제주지역본부

소 관 부 서 회계부, 부산운영지원부, 제주운영지원부, 경영전략부

내 용

1. 업무개요

부가가치세란 재화 또는 용역이 생산 및 유통되는 모든 단계에서 이에 참여한 사업자가 추가 창출하는 부가가치에 과세하는 다단계거래세로서, 사업자 단위로 과세되므로 한국마사회(이하 ‘우리 회’라고 한다)의 각 사업장별로 관할 세무서에 신고·납부하도록 하고 있다. 이에 따라 회계부, 부산·제주운영지원부, 장수·제주목장운영담당, 각 지사는 부가가치세를 [표1]과 같이 분기별로 신고·납부하고 있다.

【표1】 부가가치세 신고·납부 기한

구 분	과세대상기간		신고납부기간	신고대상자
제1기	예정신고	1.1.~3.31.	4.1.~4.25.	법인사업자
	확정신고	1.1.~6.30.	7.1.~7.25.	법인·개인일반사업자
제2기	예정신고	7.1.~9.30.	10.1.~10.25.	법인사업자
	확정신고	7.1.~12.31.	다음해 1.1.~1.25.	법인·개인일반사업자

한편 우리회는 부가가치세 과세사업과 면세사업을 겸영하는 사업자로서, 각 사업의 분류 현황은 [표2]와 같다.

【표2】 우리 회에 적용되는 부가가치세 과세 및 면세사업 주요 현황

과세사업	면세사업
· 입장료, 좌석실 이용료, 시설사용료, 경주마등록료, 공과료, 임대료, 간주임대료, 사료수익, 장제 등	· 마권매출, 진료비, 국산마 매각, 오늘의 경주 판매, 상수도 요금, 면세사료수익, 진료비 등

각 부서에서 예산을 집행할 때에는 「회계규정시행세칙」 제7조에 따라 결의서¹⁾에 증빙서류를 첨부하여 소관 회계책임자에게 제출하고 있으며, 결의서를 작성할 당시에 [표3]과 같이 매입의 실질에 따라 세금코드를 구분하여 기입하도록 되어 있다. 그런데 부가가치세 매입세액의 직접공제·안분공제·불공제 규모는 결의서에 기입된 세금코드별로 집계가 이루어지므로, 만약 세금코드가 잘못 입력되었을 경우에는 소관 회계책임자가 결의서를 수정하거나, 부가가치세 신고용 결의서를 별도로 작성하여 실질에 맞게 변경한 후에 신고·납부를 하여야 할 것이다.

【표3】 부가가치세 매입세액 관련 세금코드 분류 현황 (결의서 작성 시 기입)

구 분	직접공제		안분공제		불공제	
	비용예산	자본예산	비용예산	자본예산	비용예산	자본예산
매 입	31, 33	32, 34	35	36	37, 39, 41	38, 40

* 회계부에서 제출한 자료를 재구성함

2. 관계규정 및 판단기준

「부가가치세법」 제37조에서 제40조까지에 따르면 부가가치세 납부세액은 매출세액에서 매입세액을 제외한 금액을 말한다. 여기서 매입세액이란 사업자가 재화 또는 용역을 공급받을 때 부담한 부가가치세액을 의미하며, 과세사업 관련 매입인지 또는 면세사업 관련 매입인지에 따라 공제여부가 결정된다. 즉 사업자가 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우에는 과세사업 관련 매입세액은 공제가 가능

1) 「회계규정」 제14조에 따르면 결의서는 수입결의서, 지출결의서, 대체결의서로 구분함

하고, 면세사업 관련 매입세액은 공제가 불가능하며, 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되어 실지귀속의 구분이 어려운 경우에는 공통매입세액으로서 안분²⁾하여 계산하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업장별 부가가치세 매입세액 공제기준 상이

'18년 1월부터 '21년 7월까지 실시했던 분기별 부가가치세 신고 업무에 대해 일제 점검을 실시한 결과 동일하거나 유사한 재화 또는 용역을 공급받았음에도 불구하고 사업장별로 부가가치세 매입세액 공제 분류 기준이 상이하게 운영되고 있는 것으로 일부 확인되었는데, 그 주요내역이 [표4]와 같다.

【표4】 「사업장별 부가가치세 매입세액 공제 분류」 부적정 주요 사례

구 분	주요 사례	적정 공제방법
①과세사업 관련 매입세액임에도 불구하고, 안분공제 및 불공제로 분류한 경우	· 입장권 발권용지 구매비용을 불공제 처리 · 입장권 판매소 환경개선공사비를 안분공제 처리 · 좌석권 발권기 정기 점검비용을 불공제 처리 등	직접공제 (또는 실질에 따라 안분공제 가능)
②면세사업 관련 매입세액임에도 불구하고, 직접공제 및 안분공제로 분류한 경우	· 마권발매기 유지보수 용역비를 안분공제 처리 · 투표소 발매지원 소모품 구매비용을 직접공제 처리 · 발매망 회선료 지급비용을 안분공제 처리 등	불공제 (또는 실질에 따라 안분공제 가능)
③공통매입세액임에도 불구하고 직접공제 및 불공제로 분류한 경우	· 오늘의 경주 제작비용을 불공제 처리 · 지사 소방설비 공사비를 직접공제 또는 불공제 처리 · 고객사은행사용 물품 구매를 불공제 처리 등	안분공제 (또는 실질에 따라 직접공제·불공제 가능)

상기 사례와 같이 과세사업 관련 매입세액임에도 불구하고 안분공제 또는 불공제로 분류하는 경우에는 부가가치세를 과다납부하게 되고, 면세사업 관련

2) 매입세액 안분계산 방법

- 면세사업 관련 매입세액(불공제) = 공통매입세액 × 당해과세기간면세공급가액 ÷ 당해과세기간총공급가액
- 공제가 가능한 매입세액 = 공통매입세액 - 면세사업 관련 매입세액(불공제)

매입세액임에도 불구하고 직접공제 또는 안분공제로 분류하는 경우에는 부가가치세를 과소납부하게 된다. 또한 공통매입세액으로 분류해야 하는 사안임에도 불구하고 직접공제 또는 불공제로 처리할 경우에는 부가가치세를 과소 또는 과다납부하게 되는 문제가 발생하므로, 정확한 납부세액 산출을 위해서는 실질에 맞는 매입 부가가치세 공제 분류가 매우 중요하다고 할 것이다.

이에 따라 각 사업장의 회계단위에서는 과세사업인 입장료 및 좌석실 수입 등과 관련된 매입세액은 공제하고, 면세사업인 마권매출 등과 관련된 매입세액은 공제하지 아니하며, 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용되어 실지귀속의 구분이 어려운 경우에는 공통매입세액으로 보아 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율을 적용한 안분계산을 통해 납부세액 산출의 정확도를 제고한 후 신고·납부할 수 있도록 노력하여야 한다. 특히 회계부는 「직제규정시행세칙」상 업무분장에 따라 각 부서의 국세 및 지방세 신고 지도를 해야 할 의무가 있으므로 부가가치세 매입세액 공제 기준 등을 마련하여 면밀한 납부세액 산출을 위해 직원교육을 철저히 해야 할 필요가 있다.

나. 「직제규정시행세칙」상 업무분장 미비

한편 '13년부터 교배료 등이 유상으로 전환되면서 목장에서도 부가가치세 과세매출이 발생하기 시작하였고, 이에 따라 목장의 사업자등록 이후 '13년 1기 예정 시부터 부가가치세를 신고·납부하고 있다.

그런데 「직제규정시행세칙」상 업무분장을 살펴본 결과 장수·제주목장운영 담당의 업무분장에는 부가가치세 신고·납부 업무가 미반영³⁾되어 있는 것으로 확인

되었다. 물론 분기별로 신고·납부 업무를 명확하게 수행하고 있고, 부가가치세법 상 사업장별로 신고·납부하게 되어 있으므로 목장운영담당의 업무임이 명확하기에 그 간 책임소재를 가릴 일은 없었으나, 향후 원만한 세무업무 수행과 부서 간 명확한 업무분장을 위해서는 「직제규정시행세칙」의 개정이 필요하다고 판단된다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

회계부에서는 동일한 성격의 매입에 대해서는 부가가치세 매입세액 공제 분류 기준이 사업장별로 일치해야 한다는 점에 동의하였다. 이에 따라 사업장별 부가가치세 공제 현황조사를 통해 세금코드 기준을 명확히 하여 전사에 공지하고, 사업장별 세무업무 담당자를 대상으로 교육과 교류를 철저히 하겠다고 답변하였다. 또한 결의서 확정 시 사업의 실질에 부합하는 세금코드가 맞는지 여부를 철저히 점검하여 부가가치세액을 더욱 엄밀하게 산출하겠다는 의견을 제시하였다.

부산운영지원부에서는 과세 및 면세사업이 혼재되어 있는 부서를 대상으로 세금코드 기준에 대해 교육하고, 결의서를 면밀히 점검하는 등 더욱 주의를 기울이겠다고 답변하였다. 또한 각 사업장별 회계담당자 간 의사소통을 강화하여 동일한 성격의 매입에 대해 통일된 세금코드 기준을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

제주운영지원부에서는 감사의견을 수용하여 앞으로 부가가치세 공제의 분류에 더욱 주의를 기울이겠다고 답변하였고, 경영전략부에서도 감사의견을 수용하여 「직제규정시행세칙」의 개정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

3) 「직제규정시행세칙」의 업무분장 상 회계부에는 ‘본부의 소관 국세 및 지방세의 신고·납부’, ‘각 부서의 국세 및 지방세 신고 지도’ 등의 업무가 있고, 부산·제주운영지원부에는 ‘제세금의 결산·신고 및 납부’ 등의 업무가 있으며, 각 지사에는 ‘국세 및 지방세의 신고·납부’ 등의 업무가 있음

5. 조치할 사항

- ① 회계부에서는 부가가치세 매입세액 공제 기준을 마련하여 전 사업장에서 부가가치세 납부세액을 면밀하게 산출 후 납부할 수 있도록 관련 교육을 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**
- ② 회계부, 부산운영지원부, 제주운영지원부에서는 지출결의서 상 부가가치세 매입세액 관련 세금코드 분류가 적정한지 여부를 철저히 점검하시기 바랍니다. **【통보】**
- ③ 경영전략부에서는 장수목장운영담당, 제주목장운영담당의 업무분장에 부가가치세 신고·납부 내용을 포함하여 부서 간 업무분장이 명확해지도록 「직제규정 시행세칙」을 개정하시기 바랍니다. **【개선】**